

Fecha diligenciamiento 06/05/2025	Nombre del solicitante BEIMAR OTALORA	Cargo del solicitante CONTRATISTA
Proceso	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	
Procedimiento	ELABORACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS	
Seleccione la opción:	CREAR _____ ACTUALIZAR <u> X </u> ANULAR _____	
Clasificación del documento	CARACTERIZACIÓN _____ PROCEDIMIENTO _____ FORMATO <u> X </u> MANUAL _____ OTRO _____ CUÁL _____	
Tipo de documento	FÍSICO <u> X </u> DIGITAL <u> X </u>	

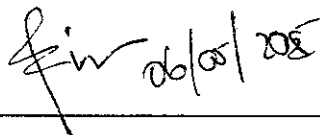
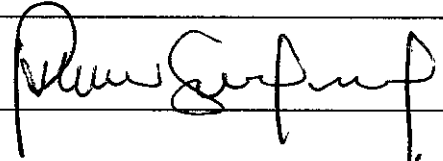
FORMATO LISTA DE CHEQUEO – CONTRATACION DIRECTA

Título:	Versión: 02
- FORMATO LISTA DE CHEQUEO – CONTRATACION DIRECTA	Fecha: 06/05/2025

Describa los cambios realizados:

Se realiza cambios generales en el contenido del formato por lo tanto es necesario cambiar la versión y la fecha
Se actualiza el logo, versión, fecha y color del encabezado

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

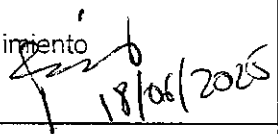
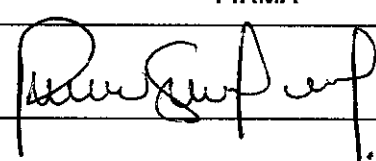
	Observaciones	
Fecha de aprobación: 06/05/2025	- Se aprueba el formato de conformidad con la solicitud del líder de contratación - Se debe cargar en la carpeta compartida del SGC el PDF con firmas y el formato editable - Socializar con los involucrados 	
Aprobado:		
SI <u> X </u> NO _____		
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARGO	FIRMA
YULI ALEXANDRA CHOCONTÁ MUÑOZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

CONTRATO No.:	CLASE DE CONTRATO:
CONTRATISTA:	CC/NIT:
FECHA DE CONTRATO:	VALOR:
SUPERVISOR:	FECHA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION:	FECHA DE FINALIZACION:

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	APORTADOS			FECHA	OBSERVACIONES
	SI	NO	NO APLICA		
ETAPA PRE-CONTRACTUAL					
CERTIFICACION PAA					
CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL					
ANÁLISIS DEL SECTOR					
SOLICITUD CDP					
CDP					
ESTUDIOS (MERCADO, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD)					
ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACION DIRECTA					
DOCUMENTOS CONTRATISTAS					
OFERTA CONTRATISTA					
HOJA DE VIDA (FORMATO UNICO NATURAL/JURIDICA)					
DECLARACION JURAMENTADA LEY 2013 DE 2019					
CEDULA DE CIUDADANIA					
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR					
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (PJ)					
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN EXCLUSIVIDAD					
DOCUMENTOS ACADÉMICOS					
DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA					
FOTOCOPIA DEL RUT					
CERTIFICACIÓN COMO INDEPENDIENTE A SALUD					
CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN COMO INDEPENDIENTE PENSIÓN					
COPIA TP PROFESIONES REGULADAS					
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO O COLEGIO QUE REGULE LA PROFESIÓN.					
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS					
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES					
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES					
CERTIFICADO REDAM					
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA DELITOS SEXUALES					
CERTIFICADO DE CONSULTA DELITOS SEXUALES					
CERTIFICADO SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS					
DOCUMENTO DE LA ENTIDAD FINANCIERA DONDE CONSTE EL NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA- NO MAYOR A 90 DÍAS					
ETAPA CONTRACTUAL					
CONTRATO ELECTRÓNICO					
ANEXO MINUTA					
REGISTRO PRESUPUESTAL					
GARANTIAS					
APROBACION GARANTIAS SECOP					
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL					
ETAPA DE EIECUCIÓN					
DESGINACIÓN SUPERVISOR					
ACTA DE INICIO					
INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRATISTA					
INFORMES O CERTIFICACIONES DE PAGO					
ETAPA POSCONTRACTUAL					
ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL					

FIRMA:
NOMBRE: RESPONSABLE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO DE SOLICITUD PARA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		
	VERSIÓN: 06	FECHA: 17/03/2025	Página 1 de 1

Fecha diligenciamiento 18/06/2025	Nombre del solicitante BEIMAR OTALORA	Cargo del solicitante CONTRATISTA
Proceso	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	
Procedimiento	ELABORACIÓN Y SUPERVISION DE CONTRATOS	
Seleccione la opción:	CREAR _____ ACTUALIZAR <u> X </u> ANULAR _____	
Clasificación del documento	CARACTERIZACIÓN _____ PROCEDIMIENTO _____ FORMATO <u> X </u> MANUAL _____ OTRO _____ CUÁL _____	
Tipo de documento	FÍSICO <u> X </u> DIGITAL <u> X </u>	
En el caso de creación, actualización y/o anulación, registre el nombre del documento		
Título: - FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR – CONTRATACIÓN DIRECTA		Versión: 09 Fecha: 18/06/2025
Describa los cambios realizados: Se realiza cambios generales en el contenido del formato por lo tanto es necesario cambiar la versión y la fecha Se actualiza el logo, versión, fecha y color del encabezado		
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	Observaciones	
Fecha de aprobación: 18/06/2025	- Se aprueba el formato de conformidad con la solicitud del lider de contratación - Se debe cargar en la carpeta compartida del SGC el PDF con firmas y el formato editable - Socializar con los involucrados en el procedimiento 	
Aprobado: SI <u> X </u> NO _____		
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARGO	FIRMA
YULI ALEXANDRA CHOCONTÁ MUÑOZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

El presente análisis se elabora, con el objeto de establecer el valor y condiciones básicas del Contrato, convenio y/o Presupuesto Oficial del mismo, en virtud de lo señalado en el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 y Artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015; el cual se desarrolló en los siguientes términos:

1. DATOS GENERALES							
Fecha de emisión del Análisis:							
Área que elabora el Análisis:							
Objeto de la contratación prevista:							
2. ANALISIS DEL SECTOR.							
2.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC							
El objeto contractual, se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:							
Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto			
Grupo [F] Servicios	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]			
2.2 ASPECTOS GENERALES							
2.3 SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL							
<table><tr><td>SECTOR ECONÓMICO</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>					SECTOR ECONÓMICO		
SECTOR ECONÓMICO							
2.4 ESTUDIO DE LA OFERTA							
Para realizar el proceso de contratación por prestación de servicios, el Concejo Municipal de Chía requiere para el adecuado soporte y desarrollo de sus actividades de correspondencia y gestuon documental diseñado por modulos con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa emitida por el AGN., debido a que es un servicio especializado de persona jurídica que sea titular de los derechos de propiedad industrial o derechos de autor, para prestar los servicios de manera adecuada y eficiente sin necesidad de realizar contrataciones periodicas de nuevos servicios informáticos especializados, solamente el mantenimiento que requiera para tal su optimo desempeño.							
2.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA							
Para el presente contrato se tuvo como referente los procesos contractuales de objetos similares en las vigencias 20XX y 20XX. Por lo tanto, en las vigencias mencionadas se contrato el software especializado con la idoneidad y experiencia relacionada de acuerdo al objeto contractual. El histórico señalado demuestra que la entidad contrató estos servicios por los siguientes valores promedio honorarios							

En este sentido se deja evidencia del histórico de contratos suscritos para este tipo de servicio en los XX años.

CONTRATACION DIRECTA

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el Concejo Municipal de Chía realizó el presente análisis sobre la necesidad de contratar el software especializado en correspondencia y gestión documental. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- A) Una persona natural o jurídica que preste el objeto contractual "XXXXXXXXXXXXX" toda vez que, en el Concejo Municipal de Chía, se requiere la prestación de este servicio, lo cual es necesario para el óptimo desarrollo de las diversas actividades de la Corporación.
- B) Para satisfacer la necesidad se requerirá contratar una persona que reúnan las siguientes condiciones:

Perfil: XXXXXXXX.
- C) En el sector se ofrecen estos servicios por personas jurídicas o naturales la cuales cuentan con la formación que les permite desarrollar sus actividades.
- Dentro de las diferentes alternativas que se presentan en el sector, el Concejo Municipal de Chía considera que lo más conveniente es contar persona jurídica o natural, para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el objeto contractual.

Las entidades públicas suelen contratar el servicio requerido, entre ellas una vez consultado el SECOP II se encuentran:

Contrato XXXXXXXX de 20XX suscrito por XXXXX.

(Pegar pantallazo Secop II)

Contrato XXXXXXXX de 20XX suscrito por XXXXX.

(Pegar pantallazo Secop II)

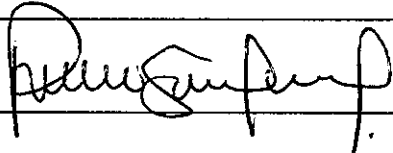
3. ANEXOS

Cotizaciones o preventa	☐	Precio oficial regulado	☐
Catálogos	☐	Análisis costo beneficio	☐
Soporte Página web	☐	Preventa.	
Contrato (s)	☐		
Otros documentos	☐	Indique cuales:	

NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXX
Concejo Municipal de Chía

FIRMA: _____

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO DE SOLICITUD PARA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		
	VERSIÓN: 06	FECHA: 17/03/2025	Página 1 de 1

Fecha diligenciamiento 28 de abril del 2025	Nombre del solicitante BEIMAR OTALORA	Cargo del solicitante CONTRATISTA
Proceso	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	
Procedimiento	ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
Seleccione la opción:	CREAR _____ ACTUALIZAR <u> X </u> ANULAR _____	
Clasificación del documento	CARACTERIZACIÓN _____ PROCEDIMIENTO _____ FORMATO <u> X </u> MANUAL _____ OTRO _____ CUÁL _____	
Tipo de documento	FÍSICO <u> X </u> DIGITAL <u> X </u>	
FORMATO INVITACION PUBLICA – CONTRATACIÓN DIRECTA		
Título: - FORMATO INVITACION PUBLICA – CONTRATACIÓN DIRECTA		Versión: 08 Fecha: 28/04/2025
Describa los cambios realizados: Se realiza cambios generales en el contenido del formato por lo tanto es necesario cambiar la versión y la fecha Se actualiza el logo, versión, fecha y color del encabezado		
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	Observaciones	
Fecha de aprobación: 28/04/2025	- Se aprueba el formato de conformidad con la solicitud del líder de contratación - Se debe cargar en la carpeta compartida del SGC el PDF con firmas y el formato editable - Socializar con los involucrados <i>firm 28/04/2025</i>	
Aprobado:		
SI <u> X </u> NO _____		
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARGO	FIRMA
YULI ALEXANDRA CHOCONTÁ MUÑOZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Chía Cundinamarca, XXXXXXXXXXXX (XX) de XXXXXXX de 20XXXX

Señor (a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No.
XXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX
Ciudad

Referencia: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA DE SERVICIOS.

El Concejo Municipal de Chía, se permite invitarle a presentar propuesta en los términos que a continuación se detallan:

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1. **ALCANCE DEL OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:** En desarrollo del objeto que se pretende ejecutar, el contratista deberá realizar las siguientes actividades:
 - 1) ..
 - 2) ..
 - 3) ..
2. **TIPO DE CONTRATO:**
3. **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** Contratación directa
4. **VALOR DEL SERVICIO:** El valor ofrecido es de XXXXXXXXXXX Pesos (\$XXXXXX.000) moneda corriente,
5. **FORMA DE PAGO:** Mediante XXX (XX) XXX pago por la suma de XXXXXXXXXXX Pesos (\$XXXXXX.000) moneda corriente.
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** XXXXX (X) XXXXX contados a partir de la iniciación del contrato.
7. **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Municipio de Chía – Concejo Municipal de Chía.
8. **PROPUESTA:** Propuesta técnica y económica ajustada a la presente invitación: La propuesta presentada debe contener la descripción de la propuesta basada en los lineamientos de la presente invitación. Esta debe ajustarse previamente de común acuerdo con el área en la cual va a realizar el servicio contratado. Además, deberá contener:
 - ♦ Objeto
 - ♦ El término de duración
 - ♦ Precio del servicio
 - ♦ Forma de pago
 - ♦ Vigencia de la propuesta, la cual no podrá ser inferior a un (1) mes.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA:

- 1) Hoja de vida proponente formato único de función pública – SIGEP II. (En coordinación con talento humano en enero 2025)
- 2) Declaración juramentada de bienes y rentas función pública – <https://www1.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth?opcionDestino=LEY2013> en el siguiente enlace encontrara video tutorial para diligenciar declaración:

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	FORMATO INVITACIÓN PÚBLICA – CONTRATACION DIRECTA		
	VERSIÓN: 08	FECHA: 28/04/2025	Página 2 de 3

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=tutorial+para+bienes+y+rentas+ley+2013+pdf&mid=5718930885F6F23726425718930885F6F2372642&FORM=VIRE> **DEBE DESCARGAR E IMPRIMIR**

DECLARACION

- 3) Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
- 4) Certificado de antecedentes judiciales (Policía).
- 5) Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría).
- 6) Certificado de responsabilidad fiscal (Contraloría).
- 7) Certificado de medidas correctivas (Policía).
- 8) Certificado REDAM - <https://carpetaciudadana.and.gov.co/inicio-de-sesion> en el siguiente enlace encontrara video tutorial para descargar certificado: <https://www.redam.gov.co/modulo-2>
- 9) Certificados de formación educativa. Relacionada con el objeto de la invitación, en caso de ser para:
 - a. Prestación de servicios profesionales debe allegar:
 - ✓ Diploma,
 - ✓ Acta de grado,
 - ✓ Tarjeta profesional (en los casos que exige la ley),
 - ✓ Para el caso de abogados allegar Certificado de vigencia y certificado sanciones vigentes),
 - ✓ Para profesional en SST allegar licencia en SST vigente
 - b. Para prestación de servicios de apoyo a la gestión si el contratista va a ser para apoyo técnico debe allegar:
 - ✓ Diploma (Técnico o tecnólogo o profesional)
 - ✓ Acta de grado (Técnico o tecnólogo o profesional)
 - ✓ Tarjeta profesional (en los casos que exige la ley)
 - c. Para prestación de servicios de apoyo a la gestión que no requiere ninguno de los literales a y b, debe allegar únicamente diploma de bachiller
- 10) Certificados de experiencia relacionada con el servicio a prestar o profesional en los casos que se exija.
- 11) Acreditar afiliación al SSI como independiente de la siguiente manera:
 - a. Para las personas que se afilian por primera vez se debe allegar formulario de afiliación con sello de radicado y certificado de afiliación a EPS y PENSION. (Se recomienda realizar la afiliación en el mes de enero 2025 para que no genere pagos a la fecha)
 - b. Para las personas que a la fecha se encuentran afiliadas al SSI como independientes allegar certificado de afiliación a EPS y PENSION y soporte de pago del último mes (diciembre 2024).
- 12) Fotocopia del RUT actualizado.
- 13) Acreditar definición situación militar (Libreta militar hombres o soporte)
- 14) Certificación de cuenta bancaria vigente
- 15) Examen Médico de laboral no mayor a tres (3) años.

LUGAR FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Los documentos deben escanearse en archivo: .PDF para subir a la plataforma Secop II por parte del contratista, de la siguiente manera:

PDF 1 (DOCUMENTOS CON RESERVA): Este PDF debe contener:

- ✓ Cedula de ciudadanía
- ✓ Hoja de vida proponente formato único de función pública.
- ✓ Declaración juramentada de bienes y rentas función pública
- ✓ Acreditar definición situación militar (Libreta militar hombres)
- ✓ RUT actualizado
- ✓ Soportes afiliación a SSI
- ✓ Examen Médico de laboral no mayor a tres (3) años

PDF 2 (DOCUMENTOS SOPORTE): Este PDF debe contener:

- ✓ Propuesta técnica y económica
- ✓ Certificado de antecedentes judiciales vigente

- ✓ Certificado de antecedentes disciplinarios vigente
- ✓ Certificado de responsabilidad fiscal vigente
- ✓ Certificado de medidas correctivas vigente
- ✓ REDAM
- ✓ Certificados de formación educativa (Diploma, acta de grado y tarjeta profesional (en los casos que exige la ley) de profesional, tecnólogo, técnico o bachiller, según corresponda.
- ✓ Certificados de experiencia
- ✓ Certificación de cuenta bancaria

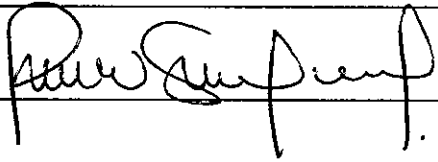
Los mismos documentos ya señalados deben entregarse en FÍSICO en la oficina de Gestión Contractual y en DIGITAL archivo: .PDF en la plataforma Secop II a más tardar el día XX/XX/XXXX antes de las XX:00 Xm

Sin otro particular,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – (Cargo)

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO DE SOLICITUD PARA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		
	VERSIÓN: 06	FECHA: 17/03/2025	Página 1 de 1

Fecha diligenciamiento 28/04/2025	Nombre del solicitante BEIMAR OTALORA	Cargo del solicitante CONTRATISTA
Proceso	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	
Procedimiento	ELABORACIÓN Y SUPERVISION DE CONTRATACIÓN	
Seleccione la opción:	CREAR _____ ACTUALIZAR <u> X </u> ANULAR _____	
Clasificación del documento	CARACTERIZACIÓN _____ PROCEDIMIENTO _____ FORMATO <u> X </u> MANUAL _____ OTRO _____ CUÁL _____	
Tipo de documento	FÍSICO <u> X </u> DIGITAL <u> X </u>	
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – CONTRATACIÓN DIRECTA		
Título: - FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – CONTRATACIÓN DIRECTA		Versión: 07 Fecha: 28/04/2025
Describa los cambios realizados: Se realiza cambios generales en el contenido del formato por lo tanto es necesario cambiar la versión y la fecha Se actualiza el logo, versión, fecha y color del encabezado		
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	Observaciones	
Fecha de aprobación: 28/04/2025	- Se aprueba el formato de conformidad con la solicitud del líder de contratación - Se debe cargar en la carpeta compartida del SGC el PDF con firmas y el formato editable - Socializar con los involucrados <i>finv 28/04/2025</i>	
Aprobado:		
SI <u> X </u> NO _____		
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARGO	FIRMA
YULI ALEXANDRA CHOCONTÁ MUÑOZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – CONTRATACION DIRECTA
PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO:	
EDUCACIÓN Y/O FORMACIÓN	
EXPERIENCIA RELACIONADA:	
VALOR Y FORMA DE PAGO:	El valor estimado es por la suma de XXXXXXXXXXX Pesos (\$XXXXXX000) moneda corriente. Esta suma será pagada por la Corporación al contratista de la siguiente manera: XXXX (X) pago por el XX% por un valor de XXXXXXXXXXX Pesos (\$ XXXXXX.000) m/Cte., para el mes de XXXX 20XX y Un XXXXXX (XXX) pago por el XX% por un valor de XXXXXXXXXXXXXXX Pesos (\$ XXX.000) M/Cte., al finalizar el servicio en el mes de XXXXXXX de 20XXX (Sucesivamente).
PLAZO:	XXXXXX (XX) XXXXX, a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución y perfeccionamiento.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El domicilio contractual, en el que el contratista ejecutará el objeto del contrato es el municipio de Chía Cundinamarca sede principal Concejo Municipal e Chía.
SUPERVISOR:	La supervisión del contrato estará a cargo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o quien designe el ordenador del pago
ORDENADOR DEL PAGO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Presidente Concejo Municipal de Chía.

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y el 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 2.8.4.4.5 y subsiguientes del Decreto 1068 de 2015 y artículo 3º del Decreto 1009 de 2020, el Concejo Municipal de Chía, requiere contratar los servicios personales para atender la necesidad que a continuación se describe:

1. Justificación de la necesidad de la contratación:

De conformidad a lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

La Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado” servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los Principios, derechos y deberes...”, lo cual se otorga a través de la prestación de los distintos servicios del estado a sus habitantes.

El Concejo Municipal de Chía, conforme a lo establecido en la Ley 136 de 1994, es una corporación pública que actúa como representante de la comunidad cumpliendo funciones de control político y administrativo entre otras, busca modernizar los diferentes procesos mejorando la prestación del servicio y haciendo más eficiente la administración de los recursos.



Con la presente contratación, de manera general se busca el cumplimiento de los fines estatales dispuestos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 según el cual los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, buscan el cumplimiento de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Que Concejo Municipal de Chía en desarrollo de su función político administrativa frente al Municipio de Chía, busca cumplir su misionalidad y a su vez prestar sus servicios a la comunidad de manera oportuna, eficiente y con un alto grado de calidad, para ello busca aplicar a cada uno de sus procesos tanto administrativos los principios de celeridad, economía y responsabilidad, y para ello requiere contar con las herramientas tecnológicas que coadyuven al cumplimiento de las metas.

Que el Concejo Municipal de Chía se encuentra en un proceso de mejora continua alineado a la política de Calidad, por lo que se ha evidenciado necesidades básicas en:

2. Obligaciones

2.1. Obligaciones del contratista

2.1.1. Obligaciones generales

1. Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramientos.
3. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado.
4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Concejo Municipal de Chía, a través del supervisor.
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
6. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.
7. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.
8. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.
9. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.
10. Cumplir con las obligaciones frente al Seguridad Social Integral (pensión y salud) y General de Riesgos Laborales de acuerdo con lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

2.1.2. Obligaciones Específicas:

- 1) Coordinar junto con el Supervisor del contrato, las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales deberán ser ejecutadas las actividades contratadas.

(...)

2.2. Obligaciones del Concejo Municipal de Chía

1. Designar el supervisor del contrato.
2. Expedir el Registro Presupuestal a la suscripción del contrato.
3. Realizar el acta de inicio del contrato de prestación de servicios
4. Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través del supervisor, quien impartirá las recomendaciones y observaciones pertinentes para la debida ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista, y elaborará los informes correspondientes.
5. Pagar al contratista los honorarios en la forma acordada cuando se acredite el cabal cumplimiento de los requisitos estipulados en el contrato.
6. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.
8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
9. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
10. Realizar todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

3. Competencias Técnicas y Personales

La persona natural deberá ejecutar el objeto del contrato a partir de los conocimientos y experiencia relacionada descritos en el presente estudio previo, además de contar con buenas relaciones interpersonales con clientes internos y/o externos, capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo.

De conformidad con las normas mencionadas, este contrato en ningún caso genera relación laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término estrictamente indispensable.

4. Domicilio Contractual:

El domicilio contractual, en el que el contratista ejecutará el objeto del contrato es el municipio de Chía Cundinamarca sede principal Concejo Municipal e Chía.

5. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA, determina que la modalidad de Contratación Directa es la más favorable para asegurar la prestación del servicio de atención al público y el apoyo a los eventos que se sucedan a al interior de los escenarios.

Se trata de un contrato de Prestación de Servicios y apoyo a la gestión de la entidad, el cual encuentra su definición y sustento legal en el literal h., numeral 4, del artículo 2 de la ley 1150 de 2007; en el numeral 3º del artículo 32º de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, que en su tenor literal refiere:

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (...)”.

La presente contratación corresponde a una persona natural que llevará a cabo la prestación de servicios, con experiencia que permita acreditar su idoneidad

6. Justificación Valor del contrato:

El valor de los honorarios se determina de acuerdo con los criterios de selección objetiva establecidos conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este documento, la formación académica y la experiencia exigida para la idónea ejecución del contrato, en concordancia con el Plan de Acción de la Entidad, el presupuesto asignado a la dependencia, el Plan Anual de Adquisiciones.

Se fija como valor total para el contrato la suma de XXXXXXXXX Pesos (\$XXXXXXX.000) moneda corriente.

Para sufragar el pago de los honorarios de este contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	XXXX	Fecha	XX/XX/XXXX	Valor	\$XXX.000
Rubro	2.1.2.02XXXX	Nombre	XXXX		
Fuente	01	Nombre	Recursos Propios		

6.1. Forma de pago

El CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente manera:

- ✓ XX XX (X) pago por el XXX% por un valor de XXXXXXXXXXX Pesos (\$ XXXXX.000) M/Cte., para el mes de XXXXXX 20XXX y
- ✓ XX XX (X) pago por el XXX% por un valor de XXXXXXXXXXX Pesos (\$ XXXXX.000) M/Cte., para el mes de XXXXXX 20XXX.

Para poder adelantar por parte del Concejo Municipal los trámites administrativos de pago, el contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Informe de actividades detallado de conformidad con las obligaciones establecidas y demás documentos necesarios, debidamente cargado en la plataforma Secop II.
- b) Informe y/o Certificación expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción.
- c) Soporte de pago aportes a la seguridad social como salud, pensión y riesgos laborales

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos, una vez se envíe dicha información a la plataforma de SECOP II, se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista. Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren en el orden establecido y se encuentren en formato pdf o en zip antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la información consignada y el documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el trámite del pago.

7. Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICA	INTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Que la relación, caracterización de los servicios alcance del objeto contractual no correspondan a la caracterización de servicios ofrecidos	1- Inconsistencia en el alcance del objeto 2- Reprocesos para los estudios previos para la adquisición de los servicios frente a la asignación del presupuesto que ampara el proceso de contratación	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 100%	Realización de un buen estudio previo, con las correspondientes especificaciones técnicas del servicio a contratar.	1	3	4		NO	Gestión contractual y Contratación	Al inicio de la etapa de planeación	Al final de la etapa de planeación	1. Durante toda la etapa de planeación por el equipo técnico. 2. Una vez se resuelvan observaciones al proceso antes de la adjudicación	A la publicación del proceso de selección y durante la etapa de selección
2	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No cumplimiento por de los requisitos mínimos legales (jurídicos y técnicos).	Dificultades para el proceso de selección.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos requeridos para la presentación de la propuesta.	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Revisión de las propuestas y documentos requeridos	Dentro de la etapa de revisión de requisitos mínimos legales.	Revisar el proceso de selección en cuanto a requisitos mínimos exigidos.	Durante la etapa de selección y la publicación en Secop II.
3	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en la constitución de las garantías y demás requisitos requeridos para el perfeccionamiento del contrato e inicio del mismo. (Cuando aplique)	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Adelantar los acercamientos con el contratista y/o tomar las medidas para hacer que se constituyan en el menor tiempo posible las garantías correspondientes.	1	2	3	BAJO	SI	GESTION CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Al inicio de la etapa de contratación	A la fecha de perfeccionamiento del contrato	Revisión de los documentos exigidos en los estudios previos, y minuta del contrato	En la etapa de selección y contratación
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista con ocasión a la situación de emergencia sanitaria y las directrices de aislamiento preventivo por el COVID-19	Afectación directa o indirecta en la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	ENTIDAD 50%	1- Atender las directrices aplicables a la ejecución contractual y las de orden comercial y de salubridad. 2- Hacer uso de los mecanismos de suspensión de las obligaciones contractuales o prorrogas del contrato según directrices del gobierno.	2	3	5	MEDIO	SI	GESTION CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Antes del vencimiento del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente durante la ejecución

5	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA 100%	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos y mediante la realización de planes de contingencia por parte del CONTRATISTA y aprobados por la y/o supervisión	1	2	3	BAJO	SI	GESTION CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Desde la fecha de iniciación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor or del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones pactadas	Permanente durante la ejecución
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	ENTIDAD 50%	1- Adelantar los acercamientos con el contratista, registro de modificaciones contractuales. 2. Hacer uso de los mecanismos de suspensión de las obligaciones contractuales o prórrogas del contrato 3-Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	BAJO	SI	GESTION CONTRACTUAL, SUPERVISOR, CONTRATISTA	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente cuando se presente el evento

IMPACTO RIESGO							
Identificación							
Descripción del riesgo		Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	
Evaluación del riesgo		Medidas de mitigación		Monitoreo y control		Resumen de riesgos	

Opcion No. 1:

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del Concejo Municipal de Chía, una garantía de cumplimiento con los siguientes amparos:

- ✓ **XXXXXXXXXXXXX:** Del XX% del valor total del contrato, en la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y se ajustará a los límites, existencia y extensión.
- ✓ **XXXXXXXXXXXXX:** Del XXXXX% del valor total del contrato, en la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y se ajustará a los límites, existencia y extensión.

Estos amparos cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de a) incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b) El incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista c) Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria y e) La mala calidad del servicio.

Opcion No. 2:

Teniendo en cuenta que el futuro del contrato, corresponde a un contrato de prestación de servicios suscrito a través de la modalidad de contratación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, que indica: *“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Subsección 4, no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos”*, y en razón a los antecedentes en la suscripción de este tipo de contrato adicionalmente a la modalidad de desembolso y teniendo en cuenta la estimación de baja probabilidad de ocurrencia de algún incumplimiento, por cuanto, una vez se certifique de conformidad por parte del supervisor el recibo a satisfacción del servicios prestados en el último informe allegado por el contratista y se realice el correspondiente pago se da por ejecutado y el riesgo se elimina en su totalidad.

En el mismo sentido, por tratarse de un contrato intuitu persona, y no se han considerado pagos anticipados; y se establecerá en el contrato que los pagos se realizaron previo informe y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, por lo tanto, se considera que no existirá incumplimiento por parte de contratista.

Ademas de lo anterior, en el anexo del contrato quedan establecidas las clausulas excepcionales señaladas en los artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993, la cláusula penal y caducidad en caso de incumplimiento del contrato. lo que indica que se salvaguardara el cumplimiento contractual y se sancionara en caso contrario.

9. Supervisión:

La supervisión del contrato estará a cargo del líder de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o quien designe el ordenador del pago o director de área o jefe de oficina.

En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del pago designará nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y la nueva designación se comunicará a las partes mediante el SECOP II.

10. Proceso de contratación cobijado por un acuerdo comercial: SI _____ NO X

11. Proceso de contratación incluido en el plan de adquisiciones: SI X NO _____

12. Criterios para seleccionar la oferta más favorable:

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, *“por tratarse de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido varias ofertas”*.

13. Recomendación al Ordenador del Gasto:

Que el Coordinador Administrativo, validará y revisará la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP y verificará el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida para la prestación del servicio y el cubrimiento de la necesidad reportada por su área, por tanto, recomendará la contratación al ordenador (a) del gasto, sin que sea necesario haber obtenido previamente varias ofertas, así mismo verificará el cumplimiento de los topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la tabla de honorarios vigente.

14. Anexos

- Solicitud certificación de inexistencia o insuficiencia de personal
- Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta dirigida a talento humano.
- Certificado de inclusión en PAA
- Solicitud y CDP

Se expide en Chía Cundinamarca, a los XXXXXXXX (XX) días del mes de XXXXX de 20XXX.

XXXXXXXXXXXXX
(Cargo)
(Area)
Concejo Municipal de Chía

Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – (Cargo)